

- Antecedentes C/A
- Dvds
✓ C.R.
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
IX REGION DE LA ARAUCANIA
DEPTO. OPERACIONES HABITACIONALES
SECCION ASIGNACIONES Y TITULOS
185

Ultracavitm II
5+1
M11
6m L.
264-77
Vivinus 23
COMPRAVENTA Y PROHIBICION

En , República de Chile, a 3 NOV. 1995 ante mí, el Notario Público que autoriza don(a) comparece doña MONICA DAUSEND TESSMANN, chilena, soltera, cédula nacional de identidad Nº 4.988.372-2, domiciliada en Temuco, calle B. O Higgins Nº 830, en su calidad de Jefe (S) del Depto. de Operaciones Habitacionales, del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Araucanía en adelante SERVIU IX Región y en su nombre y representación, según consta en la Resolución (E) Nº 1417 del 28 de Abril de 1993, de la Dirección del SERVIU IX Región y Resolución Nº 295 del 25 de Mayo 1993, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como vendedor por una p te, y por otra como comprador don(a) GLADYS DEL CARMEN POBLETE CACERES, estado civil SOLTERA, ocupación, cédula nacional de identidad Nº 09.022.424-7, con domicilio en la comuna de , calle/pasaje MARIO PACHECO Nº 750 en adelante el comprador o el deudor, ambos comparecientes mayores de edad y exponen:

PRIMERO: El SERVIU IX Región es dueño del Conjunto Habitacional de Viviendas Progresivas denominado POBLACION VILLA ULTRA CAUTIN, ubicado en la Comuna de LAUTARO provincia de Cautín. Los títulos del terreno en que se encuentra construido dicho conjunto rolan inscritos a fojas 352 Nº 521 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de LAUTARO del año 1994 y la memoria explicativa como el plano de loteo debidamente aprobado por la I. Municipalidad de LAUTARO con fecha 17 de Octubre de 1994, se encuentra archivado bajo el Nº 142 al final del Registro de Propiedad del año 1994 en el Conservador de Bienes Raíces ya mencionado.

SEGUNDO: El conjunto Habitacional referido anteriormente fue construido de conformidad a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1959, y su reglamento, y a las de la Ordenanza General de Construcción y Urbanización, y el permiso de Edificación correspondiente fue reducido a escritura pública con fecha 19 de Julio de 1994 ante el Notario de TEMUCO don JUAN A. LOYOLA OPAZO. La recepción final de las obras consta del Certificado de Recepción Definitiva Nº 165 otorgado por la I. Municipalidad de LAUTARO, con fecha 22 de Noviembre de 1994.

TERCERO: Por este acto doña MONICA DAUSEND TESSMANN, en la representación en que comparece y en cumplimiento de la Resolución Nº 2959 de fecha 27 de Julio de 1995 del SERVIU IX Región, la que no se inserta por ser conocida de las partes, vende a don(ña) GLADYS DEL CARMEN POBLETE CACERES, quién compra para sí, la propiedad consistente en sitio y casa ubicada en pasaje/calle MARIO PACHECO Nº 750 POBLACION VILLA ULTRA CAUTIN de la comuna de LAUTARO, que corresponde al ROL SERVIU Nº M11-01 del plano de loteo antes citado.

CUARTO: El precio de la vivienda es la suma de \$ 1.615.244 que equivalen a 139,8900 Unidades de Fomento, consideradas a su valor provisional vigente al día 6 de Enero de 1995 que el comprador a pagado al contado y en dinero efectivo y que el vendedor declara haber recibido conforme, y que se ha enterado de la siguiente forma:

a) Con \$ 92.372 que equivalen a 8,0000 Unidades de Fomento a su valor vigente al día 6 de Enero de 1995 que el comprador canceló como aporte al contado a este SERVIU IX Región.

b) Con \$ 1.522.872 que equivalen a 131,8900 Unidades de Fomento a su valor vigente al 6 de Enero de 1995, que corresponde al Subsidio Estatal establecido en el Decreto Supremo Nº 140 de 1990, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus modificaciones.

QUINTO: La propiedad se vende como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra y que es conocido del comprador, con todos sus derechos, usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas, libre de todo gravamen, prohibición o embargo, salvo los que se establecen en el presente instrumento.

SEXTO: Se deja constancia que el comprador ha recibido con anterioridad la vivienda que en este acto se vende, y que desde la fecha de esa entrega son y han sido de su cargo los pagos de las cuentas de servicios y las contribuciones.

SEPTIMO: El comprador declara en este acto que ni él ni su cónyuge son propietarios ni asignatarios de una vivienda aún cuando la asignación provenga de una cooperativa; como así mismo que no han obtenido el beneficio de un subsidio habitacional, o una vivienda o un sitio o una infraestructura sanitaria a través de las instituciones del sector vivienda o de las municipalidades o del Ministerio de Bienes Nacionales, o de sus antecesores legales.

OCTAVO: En razón del Subsidio Habitacional recibido, se constituye la prohibición de enajenar por CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de esta prohibición, durante el mismo plazo no podrá arrendar ni ceder el uso y goce de la vivienda sin autorización expresa del SERVIU o Resolución judicial que así lo ordene, ni darle otro destino que no sea habitacional.

NOVENO: El compareciente comprador bajo juramento conocer y aceptar todas las prohibiciones que le impone el Decreto Supremo Nº 140 de 1990, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como así mismo las sanciones que estos establecen para el caso de su infracción.

DECIMO: Se deja constancia que los contratos de que se da cuenta el presente instrumento se encuentran exentos del impuesto y de la Ley de Timbres y Estampillas en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto Supremo Nº 355 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1976, en relación con el artículo 24 Nº 2 del Decreto Ley Nº 3.475 de 1980, como también los SERVIU están exentos al pago de Impuesto Territorial de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 del D.S. Nº 355 de 1976.

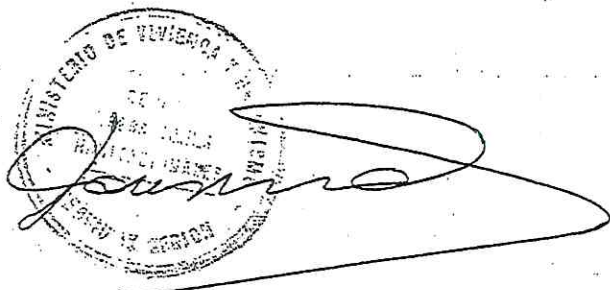
DECIMO PRIMERO: Los gastos notariales y de inscripción que irroque este contrato serán de cargo del SERVIU.

Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para

requerir del Conservador de Bienes Raíces respectivo, las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan. Se deja constancia que el presente contrato se extiende conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.591.

Para todos los efectos derivados de los contratos que en este acto se celebran, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Temuco y se someten a la jurisdicción y competencia de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO: Se deja constancia que el presente instrumento, firmado ante Notario, se considerará como escritura pública a contar de la fecha de su protocolización, todo ello en conformidad al procedimiento previsto en el artículo 61 inciso 3º de la Ley 16.391 y su reglamento. Así lo otorgan y en comprobante previa lectura, firman ante el Notario que autoriza.



...Gladys Soblete...c....

HAY 2 FIRMA(S) ILEGIBLE(S).
FIRMA Y SELLO NOTARIO, AUTORIZO ESTA COPIA.
AUTORIZO FIRMA(S) CONCURRENTES INDIVIDUALIZADO(S)
COMPARECENCIA DOCUMENTO ANTECEDENTE, FIRMADO
FECHA INDICADA, COMPUESTO 3 HOJAS ESCRITAS 1 CARAS
PROTOCOLIZADO Nº: 1634 ; AGREGADO Nº : 821
NUEVA IMPERIAL, 17 - 11 - 95

